Orkland kommune

Møteprotokoll

Kommunestyre

Dato: 05.03.2024 kl. 12:00 – 15:30
Sted: kommunestyresalen, Orkland rådhus
Arkivsak: 23/07417

Følgende representanter møtte:	**Parti:**
Hanne Nyhus	AP
Olga Irmina Ucinska	AP
Odd Arild Svartbekk	AP
Marita Hammervik-Owen	AP
Svein Erik Jørgensen	AP
Kristine Løfshus Solli	AP
Jørn Arild Drugli	AP
Karin Leknes Røttereng	AP
Inge Helgeton	AP
Oddvar Kjøren	AP
Sandra Åberg Leko	AP
Eva Solstad Legar	H
Marie Richter	H
Stein Elshaug	H
Siri Sølberg Heli	H
Hans Atle Kringstad	SMP
Knut Even Wormdal	SMP
Lena Veronica Røe	SMP
Jørgen Indergård	SMP
Anne Mari Svinsaas	SV
Yassin Mahamoud Elmi	SV
Hanne Mehli	V
Gunnhild Wingan	V
Stine Storengen	SP
Bjørn Berg	SP
Lasse Hilstad Sørmo	SP
Ola Bjørkøy	SP
Gunnar Sørløkk	SP
Stig Kalstad	SP
Torstein Larsen	PP
Terje Selvnes	PP
Turid Johanne Mjønesaune	PP
Helge Johan Ringli	FRP
Tore Slørdahl	FRP
Erling Haakon Dyrendahl Sterten	INP

Bente Høston Bostad	KRF
Hans Peter Verme	R

Følgende representanter med forfall:	**Parti:**	**Varamedlem som møtte:**	**Parti:**
Jan Haugen	AP	Oddleif Bakås	AP
Kristian Martin Fremstad	SP	Wenche Snildalsli Vuttudal	SP
Eli Rostad Solhus	SP	Linn Annett Brå Østgaard	SP
Janicke Andresen	PP	Anne Sørmo	PP
Gina Maria Baumeyer	FRP	Eivind Aamot	FRP
		Geir Knutzen sak 14/24 for Jørgen Indergård	SMP
Kjetil Tveit Schive	INP	Jan Egil Rømmesmo	INP

Fra administrasjonen møtte:

Kristin Wangen	Kommunedirektør
Svein Henry Berdal	Ass.kommunedirektør/økonomisjef
Lavrans Skuterud	Kommunesjef samfunn
Solveig Melby	Kommunesjef oppvekst
Anders Jystad	Kommunalsjef helse og mestring
Jakobe Juul	Kommunalsjef kommunikasjon og digitalisering
Grethe Krokstad	Enhetsleder plan og byggesak
Marit Risvaag	Jurist
Arnt Tronvoll	Beredskapsleder
Ingrid Voll	Fagleder plan
Ingvill Kanestrøm	Rådgiver plan
Jorid Gagnås	Kommune-TV
Jonas Withbro	Kommune-TV
Ingeborg Wolden	Formannskapssekretær

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling på epost datert 28.02.2024. Møtet er kunngjort på kommunens hjemmeside og i FirstAgenda.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Ingen merknader til referatsakene.

Til å undertegne protokollen sammen med ordfører ble Inge Helgeton og Anne Sørmo valgt.

I møtet:

SAKSKART			Side
Orienteringssaker			
5/24		Daglig leder Trondheimsregionen Bård Eidet orienterer.	4
6/24		Ordføreren og kommunedirektøren orienterer	4
7/24		Politistasjonssjef Tor Kristian Haugan orienterer. (ca. kl. 14:00).	4
Referatsaker			
4/24	24/00056-2	Årsrapport Trøndelag Tingrett 2023	5
5/24	24/00056-4	Møteprotokoll Eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune 01.02.2024	5
Politiske saker			
14/24	23/09387-29	Politisk behandling av klage på reguleringsplan for Vormstad Biopark	6
15/24	22/09745-44	Sluttbehandling - Folloplatået, planID 2022008	7
16/24	24/02206-1	Budsjettjustering prosjekt ombygging basseng ved Orkanger barneskole	8
17/24	24/01220-1	Nye Orkanger hovedrenseanlegg	10
18/24	22/09694-32	Reglement for brukerutvalget for kollektivreisende i Orkland	12
19/24	23/09579-6	Suppleringsvalg 3. varamedlem fra SV til hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (HOK)	13
20/24	24/02037-1	Søknad om fritak fra politiske verv - Eli Rostad Solhus	13

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
5/24		Daglig leder Trondheimsregionen Bård Eidet orienterte.
6/24		Ordfører Hanne Nyhus og kommunedirektør Kristin Wangen orienterte om aktiviteter og status.
7/24		Politistasjonssjef Tor Kristian Haugan orienterte.

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
4/24	24/00056-2	Årsrapport Trøndelag Tingrett 2023
5/24	24/00056-4	Møteprotokoll Eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune 01.02.2024

Politiske saker

14/24 Politisk behandling av klage på reguleringsplan for Vormstad Biopark

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027	13.02.2024	11/24
2 Kommunestyre	05.03.2024	14/24

Kommunedirektørens innstilling:

Hovedutvalg Forvaltning finner ikke at klagene tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre kommunestyrets vedtak i sak 25/23, datert 24.10.2023, *Reguleringsplan for Vormstad Biopark*. Hovedutvalget opprettholder derfor sitt vedtak i sak 25/23 og klagene tas ikke til følge.

Klagene oversendes Statsforvalter til endelig avgjørelse.

Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 13.02.2024 sak 11/24

Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 13.02.2024:

Jørgen Indergård ønsket sin habilitet vurdert, han er nær venn med en av klagerne.
Hovedutvalget erklærte Indergård som inhabil. Vara Geir Knutzen tiltrådte møtet.

Forslag fra Ola Bjørkøy på vegne av SP:

Hovedutvalg Forvaltning tar klagen til følge i punktet om konsekvensutredning.

Hovedutvalg Forvaltning ber om at tiltaket med reguleringsplan for Vormstad Biopark konsekvensutredes. Dette begrunnes med Miljødirektoratets uttalelse i saken:

«Miljødirektoratet påpeker at biogassanlegg ikke eksplisitt er omfattet av KU-forskriften. De legger likevel til grunn at tiltaket skulle vært konsekvensutredet fordi det i henhold til veiledning gitt av EU kommisjonen til EIA- og SEA direktivene faller inn under kategorien i punkt 10 i forskrift om konsekvensutredninger «Avfallsanlegg for behandling av husholdnings- og næringsavfall ved forbrenning eller kjemisk behandling med en kapasitet på mer enn 100 tonn per dag (mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 11b).».

Votering
Ola Bjørkøy på vegne av SP sitt forslag – 5 stemmer og falt (SP3, FRP1, PP1)
Mot 6 stemmer –(AP3, H1,V1,SMP1)
Kommunedirektørens innstilling – 6 stemmer og vedtatt. (AP3, H1,V1,SMP1).
Mot 5 stemmer. (SP3, FRP1, PP1).

Det ble levert inn mindretallsanke fra Terje Selvnes PP og Eivind Aamot FRP.
De ber om at saken sendes kommunestyret for videre behandling.

Vedtak

Hovedutvalg Forvaltning finner ikke at klagene tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre kommunestyrets vedtak i sak 25/23, datert 24.10.2023, *Reguleringsplan for Vormstad Biopark*. Hovedutvalget opprettholder derfor sitt vedtak i sak 25/23 og klagene tas ikke til følge.

Klagene oversendes Statsforvalter til endelig avgjørelse.

Behandling i Kommunestyre 05.03.2024:

Jørgen Indergård SMP ønsket sin habilitet vurdert, nær venn med en av klagerne. Kommunestyret erklærte Indergård for inhabil, og vara Geir Knutzen tiltrådte møtet.

Ola Bjørkøy SP fremmet følgende forslag:

Kommunestyret tar klagen til følge i punktet om konsekvensutredning.

Kommunestyret ber om at tiltaket med reguleringsplan for Vormstad Biopark konsekvensutredes. Dette begrunnes med Miljødirektoratets uttalelse i saken:

«Miljødirektoratet påpeker at biogassanlegg ikke eksplisitt er omfattet av KU-forskriften. De legger likevel til grunn at tiltaket skulle vært konsekvensutredet fordi det i henhold til veiledning gitt av EU kommisjonen til EIA- og SEA direktivene faller inn under kategorien i punkt 10 i forskrift om konsekvensutredninger «Avfallsanlegg for behandling av husholdnings- og næringsavfall ved forbrenning eller kjemisk behandling med en kapasitet på mer enn 100 tonn per dag (mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 11b).».

Votering

Alternativ:
Hovedutvalg forvaltnings innstilling – 24 stemmer og vedtatt (AP12,H4,SMP4,V2, SV2).
Ola Bjørkøy SP sitt forslag – 19 stemmer og falt (SP8,PP4,FRP3, INP2,KRF1,R1).

Vedtak

Hovedutvalg Forvaltning finner ikke at klagene tilfører saken nye momenter som gir grunnlag for å endre kommunestyrets vedtak i sak 25/23, datert 24.10.2023, *Reguleringsplan for Vormstad Biopark*. Hovedutvalget opprettholder derfor sitt vedtak i sak 25/23 og klagene tas ikke til følge.

Klagene oversendes Statsforvalter til endelig avgjørelse.

15/24 Sluttbehandling - Folloplatået, planID 2022008

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027	13.02.2024	13/24
2 Kommunestyre	05.03.2024	15/24

Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 har behandlet saken i møte 13.02.2024 sak 13/24

Behandling i Hovedutvalg Forvaltning 2023 - 2027 13.02.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12/12 vedtas reguleringsplan for Folloplatået slik den foreligger i vedlagte plandokumenter.

Behandling i Kommunestyre 05.03.2024:

Votering
Hovedutvalg forvaltnings innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12/12 vedtas reguleringsplan for Folloplatået slik den foreligger i vedlagte plandokumenter.

16/24 Budsjettjustering prosjekt ombygging basseng ved Orkanger barneskole

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.02.2024	14/24
2 Kommunestyre	05.03.2024	16/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret støtter vurderingene om endringsbehov i ombyggingsprosjektet ved Orkanger barneskole, og vedtar å øke budsjettrammen for prosjektet til totalt kr 31,6 millioner inkl. mva.
Totalbudsjettet for ombyggingsprosjektet ved Orkanger Barneskole økes med 4,35 millioner kroner, fra 27,25 millioner kroner til 31,6 millioner kroner.
Det foretas følgende endringer i budsjett 2024:

Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp	Tekst
2300	412034	2220	400079	3 480 000	Investering

4290	412034	2220	400079	870 000	Momskomp
7290	412034	8410	400079	-870 000	Motpost momskomp
9100	412034	8800	400079	-2 480 000	Bruk av lån

Ubrukte investeringsmidler i 2023 av den opprinnelige rammen vil bli overført til 2024 i forbindelse med budsjettregulering av investeringer.

Formannskap har behandlet saken i møte 27.02.2024 sak 14/24

Behandling i Formannskap 27.02.2024:

Hans Kringstad SMBP fremmet følgende endringsforslag fra Ap, H, SMBP og V

Kommunestyret støtter vurderingene om endringsbehov i ombyggingsprosjektet ved Orkanger barneskole, og vedtar å øke budsjettrammen for prosjektet til totalt kr 31,8 millioner inkl. mva. Totalbudsjettet for ombyggingsprosjektet ved Orkanger Barneskole økes med 4,55 millioner kroner, fra 27,25 millioner kroner til 31,8 millioner kroner. Endringen omfatter utvidelse av personalrommet med ytterligere 6 kvm samt innkjøp av ny kjøkkeninnredning. Det foretas følgende endringer i budsjett 2024:

(Tabellen - låneopptak på 200 000 kr i tillegg til KDs forslag)

Endring av KDs forslag markert i gult.
Forslaget innebærer tilleggsbevilgning/låneopptak på 200 000 kr ut over KDs forslag.

Votering

Kommunedirektørens innstilling – ingen stemmer
Endringsforslag fra Ap,H,SMBP og V – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret støtter vurderingene om endringsbehov i ombyggingsprosjektet ved Orkanger barneskole, og vedtar å øke budsjettrammen for prosjektet til totalt kr 31,8 millioner inkl. mva. Totalbudsjettet for ombyggingsprosjektet ved Orkanger Barneskole økes med 4,55 millioner kroner, fra 27,25 millioner kroner til 31,8 millioner kroner. Endringen omfatter utvidelse av personalrommet med ytterligere 6 kvm samt innkjøp av ny kjøkkeninnredning. Det foretas følgende endringer i budsjett 2024:

(Tabellen - låneopptak på 200 000 kr i tillegg til KDs forslag)

Endring av KDs forslag markert i gult.
Forslaget innebærer tilleggsbevilgning/låneopptak på 200 000 kr ut over KDs forslag.

Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp	Tekst
2300	412034	2220	400079	3 480 000	Investering
4290	412034	2220	400079	870 000	Momskomp
7290	412034	8410	400079	-870 000	Motpost momskomp
9100	412034	8800	400079	-2 480 000	Bruk av lån

Ubrukte investeringsmidler i 2023 av den opprinnelige rammen vil bli overført til 2024 i forbindelse med budsjettregulering av investeringer.

Behandling i Kommunestyre 05.03.2024:

Votering
Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret støtter vurderingene om endringsbehov i ombyggingsprosjektet ved Orkanger barneskole, og vedtar å øke budsjettrammen for prosjektet til totalt kr 31,8 millioner inkl. mva. Totalbudsjettet for ombyggingsprosjektet ved Orkanger Barneskole økes med 4,55 millioner kroner, fra 27,25 millioner kroner til 31,8 millioner kroner. Endringen omfatter utvidelse av personalrommet med ytterligere 6 kvm samt innkjøp av ny kjøkkeninnredning. Det foretas følgende endringer i budsjett 2024:

(Tabellen - låneopptak på 200 000 kr i tillegg til KDs forslag)

Endring av KDs forslag markert i gult.
Forslaget innebærer tilleggsbevilgning/låneopptak på 200 000 kr ut over KDs forslag.

Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Beløp	Tekst
2300	412034	2220	400079	3 480 000	Investering
4290	412034	2220	400079	870 000	Momskomp
7290	412034	8410	400079	-870 000	Motpost momskomp
9100	412034	8800	400079	-2 480 000	Bruk av lån

Ubrukte investeringsmidler i 2023 av den opprinnelige rammen vil bli overført til 2024 i forbindelse med budsjettregulering av investeringer.

17/24 Nye Orkanger hovedrenseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg Teknikk (2023-2027)	13.02.2024	5/24
2 Formannskap	27.02.2024	9/24
3 Kommunestyre	05.03.2024	17/24

Kommunedirektørens innstilling:

Formannskapet vedtar å gjennomføre prosjektering og utvikling av nye Orkanger hovedrenseanlegg som en samspillentreprise i samsvar med saksframlegget. Dette sikrer at prosjektering og utvikling skjer i tett dialog mellom byggherre, entreprenør og leverandør, samt sikrer kvalitet og kontroll i prosessen.

Basert på sammenlignbare prosjekter skal det være satt av tilstrekkelige selvkostmidler i handlingsplanen for realiseringen av prosjektet. Dersom kommunedirektøren kommer til at det bør vurderes tilleggsinvesteringer utenfor selvkostområdet, vil disse legges fram for politisk behandling som egne saker.

Hovedutvalg Teknikk (2023-2027) har behandlet saken i møte 13.02.2024 sak 5/24

Behandling i Hovedutvalg Teknikk (2023-2027) 13.02.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet vedtar å gjennomføre prosjektering og utvikling av nye Orkanger hovedrenseanlegg som en samspillentreprise i samsvar med saksframlegget. Dette sikrer at prosjektering og utvikling skjer i tett dialog mellom byggherre, entreprenør og leverandør, samt sikrer kvalitet og kontroll i prosessen.

Basert på sammenlignbare prosjekter skal det være satt av tilstrekkelige selvkostmidler i handlingsplanen for realiseringen av prosjektet. Dersom kommunedirektøren kommer til at det bør vurderes tilleggsinvesteringer utenfor selvkostområdet, vil disse legges fram for politisk behandling som egne saker.

Formannskap har behandlet saken i møte 27.02.2024 sak 9/24

Behandling i Formannskap 27.02.2024:

Votering
Hovedutvalg teknikks innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar å gjennomføre prosjektering og utvikling av nye Orkanger hovedrenseanlegg som en samspillentreprise i samsvar med saksframlegget. Dette sikrer at prosjektering og utvikling skjer i tett dialog mellom byggherre, entreprenør og leverandør, samt sikrer kvalitet og kontroll i prosessen.

Basert på sammenlignbare prosjekter skal det være satt av tilstrekkelige selvkostmidler i handlingsplanen for realiseringen av prosjektet. Dersom kommunedirektøren kommer til at det bør vurderes tilleggsinvesteringer utenfor selvkostområdet, vil disse legges fram for politisk behandling som egne saker.

Behandling i Kommunestyre 05.03.2024:
Sandra Åberg Leko AP ønsket sin habilitet vurdert pga. at hennes mann Dario Åberg Leko er en av prosjektlederne i saken. Kommunestyret vurderte henne som habil.

Votering
Formannskapets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapet vedtar å gjennomføre prosjektering og utvikling av nye Orkanger hovedrenseanlegg som en samspillentreprise i samsvar med saksframlegget. Dette sikrer at prosjektering og utvikling skjer i tett dialog mellom byggherre, entreprenør og leverandør, samt sikrer kvalitet og kontroll i prosessen.

Basert på sammenlignbare prosjekter skal det være satt av tilstrekkelige selvkostmidler i handlingsplanen for realiseringen av prosjektet. Dersom kommunedirektøren kommer til at det bør vurderes tilleggsinvesteringer utenfor selvkostområdet, vil disse legges fram for politisk behandling som egne saker.

18/24 Reglement for brukerutvalget for kollektivreisende i Orkland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	05.03.2024	18/24

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for brukerutvalget for kollektivreisende i Orkland.

Behandling i Kommunestyre 05.03.2024:

Votering
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for brukerutvalget for kollektivreisende i Orkland.

19/24 Suppleringsvalg 3. varamedlem fra SV til hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (HOK)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg	05.03.2024	7/24
2 Kommunestyre	05.03.2024	19/24

Kommunedirektørens innstilling:

Valgutvalgets innstilling 05.03.2024
Anne Mari Svinsaas SV velges som nytt 3. varamedlem i hovedutvalg helse, oppvekst og kultur.

Behandling i Kommunestyre 05.03.2024:

Votering
Valgutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Anne Mari Svinsaas SV velges som nytt 3. varamedlem i hovedutvalg helse, oppvekst og kultur

20/24 Søknad om fritak fra politiske verv - Eli Rostad Solhus

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Valgutvalg	05.03.2024	8/24
2 Kommunestyre	05.03.2024	20/24

Kommunedirektørens innstilling:

- Eli Rostad Solhus innvilges fritak fra sine politiske verv i Orkland kommune fra 05.03.2024 og ut valgperioden.

- Som nytt medlem i kommunestyret rykker Linn Annet Brå Østgaard opp som fast medlem. Øvrige varamedlemmer rykker opp på varamannslisten.

- Som fast formannskapsmedlem velges - ingen innstilling

Valgutvalgets innstilling 05.03.2024

- Eli Rostad Solhus innvilges fritak fra sine politiske verv i Orkland kommune fra 05.03.2024 og ut valgperioden.
- Som nytt medlem i kommunestyret rykker Linn Annet Brå Østgaard opp som fast medlem. Øvrige varamedlemmer rykker opp på varamannslisten.
- Som fast formannskapsmedlem velges – Stine StorengenØvrige varamedlemmer rykker opp på listen, som nytt varamedlem velges Gunnar Sørløkk.
- Stine Storengen innvilges fritak fra vervet som fast medlem i hovedutvalg Forvaltning. Som nytt fast medlem i hovedutvalg Forvaltning velges Wenche Snildalsli Vuttudal.
- Wenche Snildalsli Vuttudal innvilges fritak fra vervet som 1. vara til hovedutvalg Teknikk. Øvrige varamedlemmer rykker opp på listen. Som nytt 4. varamedlem velges Aud Inger Kalseth.

Behandling i Kommunestyre 05.03.2024:

Votering
Valgutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak
- Eli Rostad Solhus innvilges fritak fra sine politiske verv i Orkland kommune fra 05.03.2024 og ut valgperioden.
- Som nytt medlem i kommunestyret rykker Linn Annet Brå Østgaard opp som fast medlem. Øvrige varamedlemmer rykker opp på varamannslisten.
- Som fast formannskapsmedlem velges – Stine Storengen. Øvrige varamedlemmer rykker opp på listen, som nytt varamedlem velges Gunnar Sørløkk.
- Stine Storengen innvilges fritak fra vervet som fast medlem i hovedutvalg Forvaltning. Som nytt fast medlem i hovedutvalg Forvaltning velges Wenche Snildalsli Vuttudal.
- Wenche Snildalsli Vuttudal innvilges fritak fra vervet som 1. vara til hovedutvalg Teknikk. Øvrige varamedlemmer rykker opp på listen. Som nytt 4. varamedlem velges Aud Inger Kalseth.

- Skriv inn vedtaket her